

1512288-11.2018.8.26.0248

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Faria Romano

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Gabriel Soares

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

LEONARDO GABRIEL SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 24 de outubro de 2018, por volta das 15h30, na rua José Carlos Wolf, altura do numeral 1116, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba

Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130

Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303

e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1512288-11.2018.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1512288-11.2018.8.26.0248

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Leonardo Gabriel Soares

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

LEONARDO GABRIEL SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 24 de outubro de 2018, por volta das 15h30, na rua José Carlos Wolf, altura do numeral 1116, Núcleo Residencial Deolinda, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico e entrega e consumo de terceiros, 1 (uma) porção de crack, acondicionada em um invólucro plástico translúcido, pesando 0,1g (um decigrama), bem como 17 (dezessete) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos do tipo eppendorf, pesando 1,8g (um grama e oito decigramas), o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificado (pág. 79), a Advogada nomeada para patrocinar sua defesa apresentou resposta à acusação (pág. 97/100).

Recebida a denúncia (pág. 107/108), o réu foi citado (pág. 127).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como foi interrogado o acusado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ). Instaurado incidente de dependência química toxicológica (pág. 156/157), o acusado não compareceu à perícia médica agendada, de forma que foi julgada preclusa a produção da prova (pág. 256). Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da denúncia (pág. 262/265). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do réu por falta de provas (pág. 281). É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelos autos de exibição e apreensão de pág. 08, pelo laudo preliminar de pág. 10/12, bem como pelo laudo definitivo de pág. 52/55.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Sob o crivo do contraditório, Leonardo Gabriel Soares confessou a prática delitiva. Narrou que era usuário contumaz de crack, e que na data descrita na denúncia se dirigiu até o ponto de tráfico e pediu ao traficante para deixá-lo comercializar o referido entorpecente, oportunidade em que seu pedido foi negado diante da sua condição de dependente químico. Mas o traficante pretendia deixar aquele local, então confiou a ele quatro porções de cocaína para venda, e que em troca ele receberia duas porções de crack, uma naquele momento e outra ao comercializar as porções de cocaína.

A confissão apresentada pelo acusado foi corroborada pelo depoimento do guarda civil Brenon Ferreira da Silva. Em juízo ele narrou que realizava patrulhamento pelo local do fato, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando avistou o réu, que era conhecido nos meios policiais e que estava com a mão fechada, oportunidade em que optou por abordá-lo. Contou que ele trazia na mão duas porções de cocaína e, indagado informalmente, ele confessou que estava traficando a droga. Em revista pessoal foi apreendida a quantia de R\$ 6,00 (seis reais) e uma porção de crack, a qual ele alegou ter recebido de um traficante em contrapartida pela comercialização dos eppendorfs de cocaína, acrescentando que receberia outra porção quando o traficante retornasse ao ponto de vendas. Naquela oportunidade Leonardo também lhe informou que havia mais duas porções de cocaína em cima de um muro, as quais foram localizadas pela equipe. Diligenciando pelo local, a equipe apreendeu, no interior de um quadro de energia, mais treze eppendorfs de cocaína idênticos aos que o réu tinha consigo, tendo Leonardo negado a propriedade destas, sustentando que elas pertenciam ao traficante que havia deixado o local.

No mesmo sentido foram as declarações do seu colega de farda, o guarda municipal Leandro Renato Barbosa.

Foi este o conjunto probatório apresentado. Do relato seguro e coeso dos guardas civis, somado a confissão judicial do acusado, pode-se extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, a autoria do delito de tráfico.

Assim, não merecendo respaldo a tese defensiva apresentava, o pedido acusatório deve ser acolhido.

Passo à dosimetria da pena.

O réu ostenta antecedente desabonador, em virtude da condenação operada nos autos 1512001-48.2018.8.26.0248 (pág. 286/287). Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e em 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Considerando a confissão e menoridade relativa, retorno as penas aos patamares mínimos de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Não há circunstâncias agravantes.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há provas de mau antecedente, torno as penas definitivas em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno LEONARDO GABRIEL SOARES, qualificado nos autos, ao cumprimento de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, estes fixados no valor unitário mínimo legal, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Leonardo deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo em vista seu antecedente desabonador. Estando ele solto por ocasião desta sentença condenatória, e não sobrevivendo, ao menos nestes autos, motivos a ensejar sua custódia cautelar, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, nos termos do convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 21 de novembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA